

1500879-47.2021.8.26.0114
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/02/2022
... minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida em concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
5ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500879-47.2021.8.26.0114
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2018609/2021 - 02º D.P. CAMPINAS, 10928601 - 02º D.P. CAMPINAS, 1940016/20/020 -
02º D.P. CAMPINAS, 2018609 - 02º D.P. CAMPINAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADRIANO SOUZA ARAÚJO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos, etc.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Adriano Souza Araújo e Abner da Silva, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V c.c artigo 158, §1º e §3º, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 20h02min, na Estrada do Filipão, nº.788, Jardim Santa Rica de Cássia, nesta cidade

e comarca de Campinas//SP, os réus, agindo em concurso e com identidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, contra a vítima "O.L.F.P.", o veículo Ford/KA SE 1.0 HA B, placas PZU-0089/Campinas, 01 (um) cartão de memória da marca Sandisk, 01 (um) fone de ouvido da marca Sony, 01 (uma) aliança, 01 (um) relógio da marca Tommy, 01 (uma) mochila de notebook da marca Targus, 01 (uma) sacola, contendo em seu interior 15 (quinze) peças de roupa, 01 (uma) mala de viagem, contendo em seu interior inúmeros perfumes, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, além da quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, restringindo a liberdade da vítima.

Consta, ainda, que, na mesma oportunidade, os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios, constrangeram "O.L.F.P.", mediante violência e grave ameaça, a sacar quantias em dinheiro em um caixa eletrônico e entregar-lhes a senha do seu cartão de débito, com o intuito de obter, para ambos, vantagem econômica indevida, restringindo sua liberdade.

Boletim de ocorrência de autoria desconhecida (págs. 07/09); relatório de investigação (págs. 10/13) e auto de reconhecimento fotográfico (págs. 15).

Por decisão proferida em 18 de março de 2021 (págs. 59/61), a denúncia foi recebida, sendo os acusados devidamente citados para apresentarem resposta à acusação (pág. 91 e pág. 147), o que o acusado Adriano fez por meio da Defensoria Pública (págs. 104/107) e o acusado Abner por meio de advogado constituído (págs. 156/157).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu Adriano foi interrogados.

Cumprir destacar que, em audiência, o Defensor do réu Abner informou que o acusado foi abordado e baleado em 08 de fevereiro de 2022 e está internado em hospital. Diante das circunstâncias, o feito foi desmembrado, passando-se à instrução e julgamento do réu Adriano.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo nos dois delitos imputados ao acusado, observância da reincidência e da confissão, com fixação de regime fechado para cumprimento inicial da pena.

A defesa do acusado Adriano pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da qualificadora da arma de fogo, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou-se comprovada pelo relatório de investigação criminal.

De mesma sorte, a autoria restou inconteste ante toda prova oral colhida e azealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "O.L.F.P.", em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, estava trabalhando como motorista pelo aplicativo Indriver, quando recebeu uma solicitação, por volta das 19:50 horas, para uma "corrida", com início no bairro Jardim Nossa Senhora de Lourdes e destino à Avenida Georger Zaouk, 399 - Jardim do Lago II. O nome dessa conta constava como Jair e aceitou; no local, avistou dois indivíduos que se identificaram como sendo os passageiros, tendo ambos adentrado ao veículo e sentado no banco traseiro. Um deles era moreno, de pele bem escura, cabelo curto, estava de camisa laranja ou vermelha, e jeans, e o outro moreno, mais claro, magro e mais alto e estava com máscara. Realizou o trajeto e, próximo ao final, um deles pediu para alterar o destino, pois iriam parar em uma chácara. Quando parou seu carro no local indicado, eles anunciaram o assalto e ambos fizeram menção de estarem armados, mas não chegou a ver arma. Afirmou que o assaltante mais alto deu uma gravata e o puxou para o banco de trás. Neste momento, o outro assaltante, mais moreno assumiu a condução do veículo, rodando com ele por quase duas horas e, a todo momento, era ameaçado de morte caso reagisse. Recordou-se que eles pegaram seu cartão de débito do banco ITAÚ e tentaram passar em máquina que eles levavam consigo, mas não conseguiram fazer nenhuma transação, pois o declarante havia passado a senha errada, então decidiram parar em um caixa "24 horas", localizado no bairro São José, em frente a supermercado BRASIL (Rua Miguel João Jorge, 344). Ao tentar estacionar o carro, o indivíduo que estava da direção do veículo colidiu com um pilar lá localizado, sendo-lhe ordenado para descer do veículo. Foram então até o caixa para tentar fazer um saque, porém nem chegou a acessar o menu pois um morador de uma casa próxima saiu para ver o que estava acontecendo. Declarou que ouviu os indivíduos gritando "sujou, sujou!" e, nesse momento, tentou correr, mas foi contido pelos assaltantes e jogado no banco de trás. O assaltante mais moreno novamente assumiu a condução do carro e evadiram-se do local. Sofreu várias agressões físicas e ameaças de morte, inclusive recebeu uma pancada em sua cabeça como o que acredita ser uma arma, sendo frequentemente dito "vamos ter que matar esse aí". Os assaltantes "rodaram" com o carro por mais alguns momentos, sendo que próximo à Estrada do Filipão lhe ordenaram para descer do veículo, o que foi atendido de pronto, sendo deixado sem seus pertences ou celular. Andou por cerca de 01 (um) km até conseguir ajuda para acionar a Polícia Militar. Após relatar o ocorrido à Polícia Militar, foi lhe comunicado que seu carro havia sido localizado próximo ao local. Ao se deparar com as fotografias de Adriano de Souza Araújo - RG 42.260.792 e de Abner da Silva - RG 54 456 476, o declarante os reconheceu, sem sombra de dúvida, como sendo os assaltantes. Adriano era o mais alto, enquanto Abner era o mais moreno. Questionado sobre o fato de que um dos assaltantes usar máscara, esclareceu que ele tirou a máscara do rosto para respirar várias vezes e, nesses momentos, conseguiu ver seu rosto e que o reconhece como sendo Adriano. Sobre as agressões que sofreu, ficou com um "galo" na cabeça e alguns hematomas.

Em juízo, quanto ao roubo, esclareceu que trabalhava como motorista de aplicativo e, em um domingo à noite, aceitou uma corrida de uma conta iniciante, prestando serviço ao acusado e seu colega. No final da corrida, o acusado e o outro indivíduo anunciaram o assalto e o ameaçaram com uma arma, mas não chegou a vê-la. Foi puxado por Adriano para o banco traseiro e o outro indivíduo assumiu a direção do veículo. Já no banco traseiro, foi amarrado e violentado com socos, permaneceu deitado e com os olhos tapados. Estima que permaneceu em poder dos indivíduos por cerca de 50 (cinquenta) minutos, sendo levado até um caixa eletrônico para os acusados sacarem dinheiro, mas sem sucesso, uma vez que colidiram o veículo. Nessa oportunidade, os indivíduos determinaram que saíssem do veículo, mas desistiram, ante a aglomeração das pessoas. Tentou fugir, mas novamente foi ameaçado de ser alvejado com a arma de fogo. Por fim, relatou traumas advindos da ação dos criminosos, teve que mudar de emprego, precisou de acompanhamento médico e psicológico, perdeu diversos pertences, como, mochilas, celular, notebook, roupas e perfumes, entre outros itens, além de ter um prejuízo de R\$10.000,00 (dez mil reais) a R\$12.000,00 (doze mil reais). Reconheceu o acusado Adriano em juízo, reconhecimento realizado nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A testemunha Adalberto Júnior, investigador da polícia civil, ouvida exclusivamente em juízo, esclareceu que, devido aos roubos similares que estavam ocorrendo na área, já estavam procurando indivíduos que coincidisse com o modus operandi. Após o celular da vítima ser encontrado na casa do réu Abner, fizeram o reconhecimento na delegacia e por conexões encontraram o réu Adriano, já procurado, ambos já eram suspeitos pela prática de condutas ilícitas. Não teve contato com os réus.

A testemunha Adnilson Júnior, investigador da polícia civil, ouvida exclusivamente em juízo, afirmou que havia outras investigações sobre roubos em motoristas de aplicativo, sendo o réu Adriano o principal procurado. Em investigações de campo, conseguiram identificar os acusados e se recordou que o celular da vítima foi encontrado na residência do réu Abner, pelo rastreador da própria vítima, todavia, não se recorda quem realizou a diligência para sua recuperação.

O acusado Adriano Souza Araújo, em sede policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, confessou que foi o autor do roubo, mas preferiu não identificar o comparsa. Disse estar arrependido e negou o uso de arma de fogo na empreitada criminosa.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado os delitos imputados ao réu, afastando-se a qualificadora do uso da arma de fogo.

Com relação ao delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal:

O conjunto probatório permite inferir que o acusado Adriano, agindo em concurso e com identidade de desígnios com o corréu, subtraiu, para proveito de ambos, mediante violência e grave ameaça, contra a vítima "O.L.F.P.", o veículo Ford/KA SE 1.0 HA B, placas PZU-0089/Campinas, 01 (um) cartão de memória da marca Sandisk, 01 (um) fone de ouvido da marca Sony, 01 (uma) aliança, 01 (um) relógio da marca Tommy, 01 (uma) mochila de notebook da marca Targus, 01 (uma) sacola, contendo em seu interior 15 (quinze) peças de roupa, 01 (uma) mala de viagem, contendo em seu interior inúmeros perfumes, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, além da quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, restringindo a liberdade da vítima.

Neste azo, a acusação encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida em concurso de duas ou mais pessoas, restringindo a liberdade da vítima.

Ressalta-se ainda que, como é cediço, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui grande relevância, não havendo motivos para crer que ela acusaria falsamente o réu da prática do delito em questão. Ou seja, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, não se poderia imaginar que esta iria mentir em juízo, acusando inocentes.

Não bastasse, a vítima reconheceu o acusado Adriano como sendo um dos autores do delito em questão, tanto em sede policial, conforme auto de reconhecimento fotográfico (págs. 15/19), bem como em juízo. Necessário destacar que o reconhecimento do acusado ocorreu na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal, acrescentando-se que a vítima descreveu com riqueza de detalhes a ação do

acusado e o apontou como sendo o indivíduo que o imobilizou e puxou para o banco traseiro, mantendo-o subjugado.

Nesse sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez- 1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Ainda, em seu depoimento, a vítima "O.L.F.P." descreveu toda a ação delituosa e conduta dos agentes, inclusive, evidenciou que os acusados, durante a ação delituosa, permaneceram preferindo ameaças de morte, sendo também agredido, estando seu depoimento em consonância com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Não obstante: ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido. (TJ-SP - -.....: 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

Não bastasse, o réu Adriano confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estavam assistido por seu defensor. Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO. A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo

juulgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange às causas de aumento de pena, referentes ao concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, previstas no §2º, incisos II e V, do Código Penal, restaram, de igual sorte, reconhecidas, uma vez que comprovadas pela prova oral produzida, bem como pelos demais elementos que dos autos constam.

Há que se falar que a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas restou incontroversa, uma vez que, conforme narrativa da vítima, a ação delitiva foi realizada pelo acusado e terceira pessoa, agindo em concurso e com identidade de desígnios, circunstância que foi confirmada por Adriano em juízo.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

Ainda, registra-se que a causa de aumento de pena gerada pela restrição de liberdade da vítima também deve ser reconhecida, visto que a ela teve sua liberdade restrita por tempo juridicamente relevante, uma vez que permaneceu no interior do automóvel, recebendo constantes ameaças proferidas pelo réu e seu comparsa.

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo

prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

Nessa linha: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES.CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado Adriano não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Assim, tendo concorrido para o roubo, e havendo nexo causal entre sua conduta e a prática delitiva, deve responder, incidindo na hipótese a regra do art. 29, caput, do Código Penal.

Com relação ao delito previsto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal.

Ainda, o conjunto probatório permite inferir que o acusado, juntamente com terceira pessoa, agindo em concurso e com unidade de desígnios, constrangeram "O.L.F.P.", mediante violência e grave ameaça, a sacar quantias em dinheiro em um caixa eletrônico com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica indevida, restringindo sua liberdade.

Neste azo, a acusação dos indivíduos encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de extorsão qualificado e majorado, previsto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal, demonstra perfeita subsunção entre a conduta dos réus e a norma penal incriminadora supracitada, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, em concurso de duas ou mais pessoas, mediante a restrição da liberdade da vítima.

Ademais, a autoria do crime em tela restou devidamente comprovada, ante toda a prova oral produzida pela vítima, além do auto de reconhecimento fotográfico (págs. 15/19), confirmados durante fase policial e em juízo. Da mesma forma, o réu Adriano confessou a ação perpetrada, confirmando a violência empregada contra a vítima e o constrangimento utilizada como forma de persuasão, impossibilitando qualquer capacidade de resistência.

Em suas declarações, a vítima asseverou que a empreitada criminosa perdurou por quase uma hora, permanecendo, nesse lapso temporal, com a liberdade restringida e constantemente ameaçada de morte.

No entanto, no que tange à causa de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo, prevista no §1º, do artigo 158 do Código Penal, não restou devidamente reconhecida, circunstância bem observada pelo ilustre representante do Ministério Público. Há que se mencionar que a vítima relatou não ter visualizado armamento com o réu e seu comparsa, embora tenha sido ameaça quanto à sua integridade física.

Por outro lado, ficou evidenciado o concurso de agente, também tratado no artigo 158, § 1º, do Código Penal, porquanto o acusado agiu em unidade de desígnios com seu comparsa, com ele colaborando para a consecução do resultado final, devendo responder pelo delito na forma do art. 29, caput, do Código Penal.

De outro norte, a restrição de liberdade da vítima era uma das condições de forma a se obter a vantagem ilícita e, assim, plenamente caracterizada a ocorrência da qualificadora prevista no artigo 158, §3º, do Código Penal.

Imperioso esclarecer que não há que se falar na prática do delito de extorsão por duas vezes. Trata-se de crime único de extorsão, pois único foi o desígnio e apenas um foi o fato correspondente à extorsão, ainda que praticado em dois momentos distintos. Além disso, o contexto fático é o mesmo, a ensejar uma única condenação por extorsão.

Na sequência, anoto que o crime de extorsão restou consumado, pois de natureza formal, aplicando-se a Súmula 96 do STJ, conforme a qual "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida". Observo que as penas de ambos os delitos deverão ser somadas na forma do artigo 69, uma vez que os desígnios são diversos e os fatos distintos.

Data vênua aos esforços do digno Defensor, a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Para o acusado Adriano Souza Araújo:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal. Em atenção às circunstâncias fáticas, tem-se que a vítima foi abordada pelos roubadores em sua atividade laborativa, e ambos permaneceram no banco traseiro, abafando qualquer reação da vítima. Outrossim, esta relatou que ficou com hematomas, sofrimento psíquico, passou por acompanhamento psicológico sendo diagnosticado com Síndrome do Pânico, necessitou alterar sua atividade laborativa, deixou de trabalhar e teve sua renda significativamente reduzida. Considera-se, ainda, que a vítima foi liberada em local distante de onde foi abordado, a ensejar maior reprovabilidade do delito. Por tais considerações, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal) com a agravante da reincidência específica do art. 61, I, do Código Penal (Processo 3014996-47.2013.8.26.0114 - pág. 227), conforme já admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), resultando em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 158, §1º e § 3º, do Código Penal.

Para o acusado Adriano Souza Araújo:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal. Em atenção às circunstâncias fáticas, tem-se que a vítima foi abordada pelos roubadores em sua atividade laborativa, ambos permaneceram no banco traseiro, diminuindo qualquer reação da vítima. Outrossim, esta relatou que ficou com hematomas, sofrimento psíquico, passou por acompanhamento psicológico sendo diagnosticado com Síndrome do Pânico, necessitou alterar sua atividade laborativa, deixou de trabalhar e teve sua renda significativamente reduzida. Considera-se, ainda, que a vítima foi liberada em local distante de onde foi abordado, a ensejar maior reprovabilidade do delito. Por tais considerações, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão (artigo 65, III, "d", do Código Penal) com a agravante da reincidência específica (art. 61, I, do Código Penal - Processo 3014996-47.2013.8.26.0114 - pág. 227).

Na terceira fase, observado que o delito foi praticado em concurso de agentes, aumento a pena em 1/3, resultando em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu ADRIANO SOUZA ARAÚJO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, por infração ao artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal.

As penas deverão ser somadas consoante dispõe o artigo 69 do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada, gravidade e consequência dos delitos, periculosidade do agente e reincidência específica, na linha do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

Nesse sentido: "Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu solto durante a instrução, não sobrevindo novas circunstâncias a ensejar a alteração da medida.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, dada a quantidade da pena e a grave ameaça empregada.

Ainda, pelo "quantum" da reprimenda, inviável a incidência do "sursis" do artigo 77 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege, na esteira do art. 804 do Código Processual Penal.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA